El debate de la ley de tierras cruza el debate fundamental

La ley de tierras

El año 2011, fue el último año en que la prosperidad de la nación argentina era notable, fue el año en que el producto bruto per cápita alcanzó su máximo histórico, y fue el año en que Cristina Fernández obtuvo su reelección con el 54% de los votos. También eran tiempos en los que los precios internacionales de los alimentos, expresados en precios de la soja o el maíz estaban cerca de sus máximos históricos. La disputa en torno a la apropiación del excedente agrario había encontrado su punto de eclosión en el año 2008 con una aparente victoria de los sectores propietarios. Esa disputa no se cerró, nunca alcanzó una resolución definitiva, y seguirá abierta mientras ningún sector de interés consiga sobreponerse de forma definitiva sobre los demás. A finales de 2011 se aprobó la ley 26.737 que se denominó Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Llamada informalmente Ley de Tierras, esta ley se puso como objetivos determinar la situación de titularidad de las tierras rurales, y limitar el acceso a estos bienes por parte de sujetos extranjeros.

La ley tenía tres ejes centrales mediante los cuales pretendía alcanzar su eficacia.

1. La creación de un registro de tierras rurales para conocer la situación de titularidad de las Tierras Rurales y la verificación del cumplimiento del tope. Esto se pretendió hacer por dos vías metodológicas; solicitando informes a las dependencias catastrales de las provincias, y a través del deber de información al registro por parte del funcionario actuante en la registración (escribano) al momento de producirse la transacción de un inmueble por parte de una persona extranjera, y la aprobación del Ministerio del Interior.
2. La caracterización del sujeto extrajero el cual tendría impedido el acceso a la adquisición de un inmueble rural si se alcanzaba el tope fijado por la ley.
3. El tope fijado en un 15% en el texto definitivo de la ley (aunque la determinación del tope era más compleja, y no estaba definida solo sobre todo el territorio nacional, sino también sobre el territorio provincial y departamental, y además un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente en términos productivos)

Los problemas de la ley

El sujeto extranjero

Si bien el mensaje de elevación del proyecto declaraba que no se trataba de una tentativa xenofóbica, sino que se trataba de regular un activo escaso y estratégico para el desarrollo económico del país y para la producción de alimentos, no quedaba para nada claro por qué la adquisición de tierras por parte de extranjeros limitaba, ya sea la soberanía, ya sea los objetivos de desarrollo económico del país ¿Por qué la zona núcleo puede estar concentrada entre pocos propietarios nacionales y no entre propietarios extranjeros? Para el caso es igual, concentración de la tierra es concentración independientemente de la nacionalidad. Si pensamos en lugares estratégicos para la defensa y la seguridad nacional, eso tiene su regulación en otras leyes, pero de todos modos, el derecho de propiedad en

argentina está sujeto a las leyes argentinas y a la constitución nacional, un nacional o un extranjero pueden ser igualmente leales al régimen normativo, y su potencial transgresión no está sujeta al carácter de nacionalidad. Este tipo de cuestiones hacían atacable al texto original de la ley por el lado de la igualdad ante la ley de los nacionales y los extranjeros, quienes era tratados de forma distinta sin una aparente justificación suficiente.

El registro

Está claro que sin la información necesaria para saber quién es nacional y quién es extranjero, y quién posee la titularidad de los inmuebles rurales, es fundamental para garantizar la aplicación del tope legal y su eficacia. Sin embargo la creación de un registro nacional que acceda a esa información presenta muchísimas dificultades técnicas. La propiedad inmueble no depende de un solo registro organizado y unificado, sino que depende de cientos de reparticiones locales que registran la titularidad a través de multiplicidad de técnicas registrales, sin contar que situaciones como la posesión o la tenencia, usualmente no se registran. Sería importante que si quisiéramos persistir en la creación de una registro nacional de tierras, el mismo contenga el suficiente poder, y las suficientes herramientas como para tornar efectivo el control. El registro creado por la ley de tierras tenía escaso poder para construir la historia de la titularidad de inmuebles rurales hacia el pasado.

El tope

Cristina Fernández, en su presentación del informe del Registro Nacional de Tierras Rurales reconoció una estimación cercana al 6% de tierras en manos de extranjeros en Argentina[1]; por lo que el tope del 15% permitiría prácticamente triplicar la extranjerización, con lo cual, si la extranjerización era un problema presente en 2011 y lo sigue siendo en la actualidad, ese tope solamente funcionaría como una previsión a muy largo plazo que no resolvería la extranjerización actual. Si bien la planificación a futuro es una práctica virtuosa, no parece quedar claro cuál sería el problema de la extranjerización en tiempo presente.

Los intereses en juego

Existe una opacidad evidente sobre los intereses que se juegan detrás de las posiciones a favor o en contra de la regulación a la extranjerización de la tierra rural. Entre las posiciones más evidentes podemos ver que la Federación Agraria (FAA) se encuentra apoyando la regulación[2], y entre quienes están en contra de la regulación, es decir, a favor de la desregulación se encuentra nada más y nada menos que la SRA y la CRA entre otros[3] (recordemos que estas tres entidades conformaban la “mesa de enlace” que se oponía fuertemente a las retenciones al agro durante el conflicto del campo del 2008). ¿Por qué se

---

1 https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/26603-acto-de-presentacion-de-informe-sobre-extranjerizacion-de-tierras-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion

2 https://www.infocampo.com.ar/con-un-nuevo-reclamo-de-federacion-agraria-volvio-a-fracasar-el-intento-de-reformar-la-ley-de-tierras

3 lanacion.com.ar/economia/campo/no-hay-que-tener-miedo-tras-el-traspie-del-gobierno-para-modificar-la-ley-de-tierras-nicolas-pino-nid17072026

ha abierto una grieta entre estas tres entidades en torno a la cuestión de la ley de tierras? La respuesta a esta pregunta esconde la clave para entender qué es lo que se juega detrás de esta ley, y nos da algunas pistas sobre cómo tendríamos que pensar en el futuro el abordaje de todo este asunto.

La SRA y la CRA expresan fundamentalmente los intereses de los propietarios de las tierras rurales productiva, en cambio la FAA nuclea principalmente a los productores agropecuarios, fundamentalmente arrendatarios y no propietarios, para ellos la tierra es meramente un costo de producción. Sabemos que el precio de los bienes de mercado surge de la presión que se ejerce entre la oferta y la demanda, y los bienes inmuebles no están exentos de esta ley económica. La demanda de tierras rurales en Argentina depende de los compradores existentes en el mercado local, el precio de los inmuebles rurales también influye en el precio de los arrendamientos, y a su vez en el precio de los alimentos, si esa demanda es acotada, si es restringida solamente a compradores locales, la tensión sobre el precio queda de alguna forma contenida, pero si esa demanda se expande por la adición de mayor cantidad de compradores, el precio de la tierra puede subir a niveles aún desconocidos. La discusión de fondo en torno a la ley de tierras es sobre si los inmuebles rurales serán bienes de mercados sujetos a la oferta y demanda local de mercado interno, o si serán objetos de la demanda mundial.

Control de capitales

Los alimentos baratos son un vector esencial para el desarrollo económico argentino y para el bienestar de su población. La discusión de la ley de tierras siempre fue una discusión sobre el carácter rentístico de la tierra. La demanda mundial es virtualmente infinita para el tamaño del mercado de bienes argentino, si abrimos totalmente el mercado inmobiliario local a compradores del resto del mundo, el precio de los inmuebles rurales podría ascender en el futuro a niveles astronómicos, y en consecuencia el precio de los alimentos. El factor a atacar es el flujo de capitales, la regulación sobre la extranjerización de las tierras tiene que tener en claro sus objetivos, se trata de la protección del mercado local, del control del flujo de los capítales. La ley tiene que orientarse a regular el origen del capital adquirente de la tierra, no del sujeto. No importa si se trata de un nacional o un extranjero quien adquiere suelo argentino, sino que ese capital no provenga de un mercado extraño al flujo económico local.